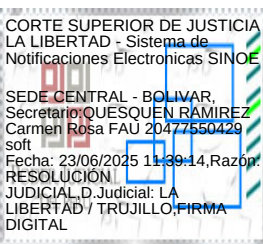


RAZON



Sr. Juez doy cuenta a usted que mediante Memorándum N° 000887-2025-GAD-CSJLL-PJs, se me ha designado como secretaria judicial en el área de ejecución comercial – remates judiciales desde el 03 de junio del 2025, lo cual informo para los fines pertinentes.

9° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 03903-2024-0-1601-JR-CI-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : TATIANA PEDEMONTE DEL RIO
ESPECIALISTA : QUESQUEN RAMIREZ CARMEN ROSA.
DEMANDADO : CORPORACION VIMIEG EIRL REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL ALEJANDRO VIGO MENDEZ VIGO MENDEZ, ALEJANDRO
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Nro. CUATRO

Trujillo, veinte de junio

Del año dos mil veinticinco,

AUTOS Y VISTOS; el *escrito* N° 19882-2025 presentado por la parte ejecutante, *escrito* N° 35613-2025 presentado por el ejecutado CORPORACION VIMIEG EIRL con aranceles judiciales respectivos; **y escrito N° 35621-2025** presentado por el ejecutado Alejandro Vigo Méndez con aranceles judiciales respectivos; **AGREGUESE** a los autos; **Al escrito N° 19882-2025: Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO. - CONVOCATORIA A REMATE

Por escrito N° 19882-2025 el apoderado de la parte ejecutante solicita se ordene la realización del remate judicial del bien hipotecado, adjuntando para ello la copia literal de dominio actualizada, certificado de gravámenes y cargas, fotografías y aranceles judiciales respectivos.

SEGUNDO. - El artículo 723° Código Procesal Civil establece: “Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”.

De la revisión de actuados permite advertir que los ejecutados no ha cumplido con pagar la suma puesta a cobro mediante Auto Final contenido en la Resolución número uno, de fecha 16 de setiembre del 2024, la cual ha adquirido firmeza mediante resolución número dos, de fecha 28 de octubre del 2024, **por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado,** disponiéndose el remate del bien dado en garantía, conforme, a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ que dispone la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, en la Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28 de abril del 2021.

TERCERO: El artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229, que establece: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”, autorizado el Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en la Corte Superior de Justicia de La

Libertad a partir del 28 de abril del 2021 mediante Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL-PJ.

CUARTO: Asimismo, el artículo 13° de la Ley N° 30229 establece que, de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado sólo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, la segunda y tercera convocatoria es automática.

QUINTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido en el artículo 723° Código Procesal Civil y ley Ley N° 30229; **SE RESUELVE:**

1. **TENGASE** presente la copia literal actualizada del inmueble materia de remate.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble:

PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, SECTOR FRATERNIDAD, BARRIO 1, MZ. 25, LTE. 01, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, inscrito en la **PARTIDA ELECTRONICA P14232105 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° V-Sede Trujillo**, a efectos de responder por la obligación de S/ S/ 106,009.55 (CIENTO SEIS MIL NUEVE CON 55/100 SOLES), más intereses moratorios y compensatorios, costas y costos del proceso liquidables en etapa de ejecución, el pago al ejecutante solamente se hará por el monto del gravamen pactado, ascendente a S/ 201,167.08 (DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTISIETE CON 08/100 SOLES).

3. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos.

a. **DESCRIPCION:** inmueble ubicado en *PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, SECTOR FRATERNIDAD, BARRIO 1, MZ. 25, LTE. 01, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD*, inscrito en la *PARTIDA ELECTRONICA P14232105 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° V-Sede Trujillo*.

b. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- i. **Asiento 00005; Hipoteca.** - a favor de **SCOTIABANK PERU S.A.A.**, hasta por la suma de S/ 136,552.47 (ciento treintiséis mil quinientos cincuentidós con 47/100 soles)
- ii. **Asiento D00001; Ampliación, Ratificación y Modificación.** - a favor de **SCOTIABANK PERU S.A.A.**, hasta por la suma de S/ 201,167.08 (doscientos un mil ciento sesentisiete con 08/100 soles)

- c. **TASACIÓN COMERCIAL.** En autos asciende a la suma de S/. 270,468.60 (**DOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO CON 60/100**).
 - d. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada por REMAJU.
 - e. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada por REMAJU.
 - f. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada por REMAJU.
 - g. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **depositar el 10% de la tasación mencionada mediante depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229;** y el arancel judicial correspondiente.
 - h. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL a través del aplicativo informático del REM@JU**, por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento, **una vez que ha quedado firme la presente resolución**, al haber vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base ya señalado;
 - i. **PUBLIQUESE** los avisos de remate a través de la Oficina de Imagen Institucional en mérito a lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 000430-2022-P-CSJLL-PJ, de fecha 27 de mayo del 2022, emitida por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
4. En aplicación a lo dispuesto en el punto 8.2.3 de la Resolución Administrativa No. 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, **CUMPLA** la secretaria judicial con efectuar el registro del remate electrónico en el portal de la página del poder judicial, **transcurrido el plazo legal para la oposición respectiva.**
5. **PRECISESE** que la parte ejecutante ha cumplido con adjuntar el arancel judicial por remate judicial, los aranceles judiciales por publicación de edictos, así como la fotografía actualizada del inmueble a rematar.
6. **Al escrito N° 35613-2025 presentado por el ejecutado CORPORACION VIMIEG EIRL:** TENGASE por apersonado al proceso al ejecutado CORPORACION VIMIEG EIRL a través de su representante legal Alejandro Vigo Méndez, por **SEÑALADA** la **CASILLA FISCA N° 1458 de la CSJLL y CASILLA ELECTRONICA N° 112307** para los efectos de las notificaciones. **En cuanto a nulidad de todo lo actuado deducida:** **TRASLADO** a la parte ejecutante por el plazo de **TRES DIAS** para que absuelva lo pertinente. **Al otrosí:** TENGASE por designado como su abogado defensor al letrado que suscribe el escrito que se da cuenta.
7. **Al escrito N° 35621-2025 presentado por el ejecutado Alejandro Vigo Méndez:** TENGASE por apersonado al proceso al ejecutado ALEJANDRO VIGO MÉNDEZ, por señalada su **CASILLA FISCA N° 1458 de la CSJLL y CASILLA ELECTRONICA N° 186497** para los efectos de las notificaciones.

En cuanto a la observación al informe pericial de fecha 01 de agosto del 2024 y solicitud de designar peritos tasadores: TRASLADO a la parte ejecutante por el plazo de **TRES DIAS**, para que absuelva lo pertinente. ***Al otrosí:*** **TENGASE** por designado como su abogado defensor al letrado que suscribe el escrito que se da cuenta.

INTERVINIENDO la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.